

[16] 연체기간에 따른 연체이자율 등을 계약서에 미반영

- 「국유재산법 시행규칙」 제35조(대부) 및 제36조(매매계약)에 따르면 국유 일반재산을 대부받거나 매수하려는 자는 별지 서식의 국유재산 대부계약서 또는 매매계약서를 작성하여야 한다고 되어 있고
- 위 대부계약서 제4조(대부료의 납부) 및 위 매매계약서 제3조(잔대금)에 따르면 대부료 또는 매각 잔대금을 연체하는 경우에는 「국유재산법」 제73조1)에 따라 연체료를 함께 내야 한다고 되어 있음
- 따라서, 국유재산 대부료 및 매각대금 연체 시 연체기간에 따른 연체이자율은 대부계약서 및 매매계약서에 명확하게 명시하여 운용할 필요가 있음

-
- 1) 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수) ① 중앙관서의 장등은 국유재산의 사용료, 관리소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(징수를 미루거나 나누어 내는 경우 이자는 제외한다)이 납부기한까지 납부되지 아니한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 징수할 수 있다. 이 경우 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다. 「국유재산법 시행령」 제72조(연체료 등의 징수) ① 중앙관서의 장등은 법 제73조에 따라 국유재산의 사용료, 관리 소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(나누어 내는 경우에 이자는 제외한다)이 납부기한까지 내지 아니한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 비율로 계산한 연체료를 붙여 15일 이내의 기한을 정하여 납부를 고지하여야 한다. 이 경우 고지한 기한까지 전단의 금액과 연체료를 내지 아니한 때에는 두 번 이내의 범위에서 다시 납부를 고지하되, 마지막 고지에 의한 납부기한은 전단에 따른 납부고지일부터 3개월 이내가 되도록 하여야 하며, 이후 1년에 한 번 이상 독촉을 하여야 한다.
1. 연체기간이 1개월 미만인 경우: 연 12퍼센트
 2. 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우: 연 13퍼센트
 3. 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우: 연 14퍼센트
 4. 연체기간이 6개월 이상인 경우: 연 15퍼센트
- ② 제1항 전단에 따라 고지한 납부기한까지 고지한 금액을 내는 경우에는 고지한 날부터 낸 날까지의 연체료는 징수하지 아니한다.

- 그런데, 공사에서 사용하는 대부계약서 및 매매계약서에는 대부료 및 매매 잔대금 미납 시 “납부기한 이후에는 「국유재산법」 제73조에 따라 연체료를 함께 내야 한다.”라는 내용으로만 명시되어 있어
- 계약자가 「국유재산법」 제73조 및 「같은 법 시행령」 제72조 제1항의 조문을 찾아보기 전에는 납부기간 경과 후 납부해야 하는 연체이자율을 구체적으로 인지하지 못하게 되어 있는 등 계약자에게 불편을 주고 있는 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 국유재산총괄부장은 대부계약서 및 매매계약서에 「국유재산법 시행령」 제72조 제1항에 명시된 연체기간별 연체이율을 구체적으로 명시하여 운용하는 방안을 마련하시기 바람. (개선)